

Fortsetzungsfeststellungsklage — Prüfungsschema § 113 I 4 VwGO

Verwaltungsprozessrecht — Öffentliches Recht (GG) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Zulässigkeit — Rechtsweg, statthafte Klageart und Erledigung

Der Einstieg entscheidet über den gesamten Aufbau: Erst wenn feststeht, dass sich der Verwaltungsakt erledigt hat, ist die Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft. Ob § 113 I 4 VwGO direkt oder analog anzuwenden ist, hängt vom Zeitpunkt der Erledigung und von der ursprünglichen Klageart ab.

1. Verwaltungsrechtsweg

Nach § 40 I 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet bei einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art, für die keine abdrängende Sonderzuweisung besteht. Die Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich, wenn die streitentscheidenden Normen nach der modifizierten Subjektstheorie ausschließlich einen Träger öffentlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigen oder verpflichten; an der Rechtsnatur ändert die Erledigung nichts.

2. Statthafte Klageart — direkte Anwendung

§ 113 I 4 VwGO ist unmittelbar anwendbar, wenn sich ein durch Anfechtungsklage angegriffener Verwaltungsakt nach Klageerhebung erledigt. Der Kläger stellt seinen Antrag auf Feststellung um, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist; der Übergang von der Anfechtungs- zur Fortsetzungsfeststellungsklage ist nach h. M. keine Klageänderung im Sinne des § 91 VwGO, sondern eine privilegierte Antragsbeschränkung.

3. Statthafte Klageart — analoge Anwendung bei Erledigung vor Klageerhebung

Erledigt sich der Verwaltungsakt bereits vor Klageerhebung, ist § 113 I 4 VwGO nach h. M. analog anzuwenden: Es besteht eine planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage, denn der Rechtsschutz darf nicht davon abhängen, ob der Bürger die Erledigung noch rechtzeitig durch Klageerhebung „überholen“ konnte. Die Gegenauffassung verweist auf die allgemeine Feststellungsklage nach § 43 I VwGO.

4. Statthafte Klageart — analoge Anwendung bei erledigtem Verpflichtungsbegehren

Hat sich das Begehren auf Erlass eines Verwaltungsakts erledigt — etwa weil die begehrte Erlaubnis für ein bereits vergangenes Ereignis nicht mehr erteilt werden kann —, ist § 113 I 4 VwGO nach h. M. ebenfalls analog anzuwenden. Festgestellt wird dann, dass die Ablehnung oder Unterlassung rechtswidrig war und der Kläger einen Anspruch auf den Verwaltungsakt hatte.

5. Erledigung des Verwaltungsakts

Erledigung bedeutet den Wegfall der vom Verwaltungsakt ausgehenden Regelungswirkung und damit der Beschwer: Der Verwaltungsakt ist nicht mehr geeignet, rechtliche Wirkungen zu entfalten, § 43 II VwVfG. In Betracht kommen insbesondere Zeitablauf, Wegfall des Regelungsobjekts, Rücknahme oder Widerruf, Erlass eines ersetzenden Verwaltungsakts sowie Verzicht; der bloße Vollzug erledigt den Verwaltungsakt nur, wenn von ihm keine fortdauernde Beschwer mehr ausgeht.

II. Zulässigkeit — Klagebefugnis und Fortsetzungsfeststellungsinteresse

Hier liegt der eigentliche Klausurschwerpunkt. Das besondere Fortsetzungsfeststellungsinteresse tritt an die Stelle des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses und muss positiv festgestellt werden — es genügt nicht, dass der Kläger den Vorgang „geklärt“ wissen möchte.

1. Klagebefugnis

Erforderlich ist entsprechend § 42 II VwGO die Möglichkeit, durch den erledigten Verwaltungsakt in eigenen Rechten verletzt worden zu sein. Nach der Möglichkeitstheorie genügt, dass eine Rechtsverletzung nicht offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen ist; beim erledigten Verpflichtungsbegehren ist die Möglichkeit eines Anspruchs auf Erlass des Verwaltungsakts darzulegen.

2. Berechtigtes Interesse an der Feststellung

§ 113 I 4 VwGO verlangt ein berechtigtes Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art an der Feststellung der Rechtswidrigkeit. Das Interesse muss im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen und gerade auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit dieses Verwaltungsakts gerichtet sein; anerkannt sind vier Fallgruppen.

3. Fallgruppe: Wiederholungsgefahr

Erforderlich ist die hinreichend konkrete Gefahr, dass die Behörde in absehbarer Zeit einen gleichartigen Verwaltungsakt gegenüber demselben Kläger unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Umständen erlassen wird. Die bloße theoretische Möglichkeit einer Wiederholung genügt nicht.

4. Fallgruppe: Rehabilitationsinteresse

Ein Rehabilitationsinteresse besteht, wenn dem Verwaltungsakt eine diskriminierende Wirkung zukommt, die dem Kläger noch gegenwärtig anhaftet und ihn in seinem Ansehen oder seiner Persönlichkeit beeinträchtigt. Typisch sind ehrenrührige Vorwürfe oder ein stigmatisierender Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, etwa bei polizeilichen Maßnahmen in der Öffentlichkeit.

5. Fallgruppe: Präjudizinteresse

Ein Präjudizinteresse liegt vor, wenn die Feststellung der Rechtswidrigkeit für einen beabsichtigten Amtshaftungs- oder Entschädigungsprozess von Bedeutung ist. Nach der Rechtsprechung des BVerwG muss der Zivilprozess ernsthaft beabsichtigt und nicht offensichtlich aussichtslos sein; anerkannt wird das Präjudizinteresse grundsätzlich nur, wenn die Erledigung erst nach Klageerhebung eingetreten ist.

6. Fallgruppe: Tiefgreifender Grundrechtseingriff

Bei gewichtigen Grundrechtseingriffen, die sich typischerweise so kurzfristig erledigen, dass gerichtlicher Rechtsschutz im Hauptsacheverfahren regelmäßig nicht rechtzeitig zu erlangen ist, gebietet die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 IV GG die Anerkennung eines Feststellungsinteresses. Praktisch bedeutsam bei richterlich angeordneten Freiheitsentziehungen, Durchsuchungen sowie versammlungs- und polizeirechtlichen Maßnahmen.

III. Zulässigkeit — übrige Sachentscheidungsvoraussetzungen

1. Vorverfahren

Erledigt sich der Verwaltungsakt erst nach Klageerhebung, war das Widerspruchsverfahren nach §§ 68 ff. VwGO ohnehin ordnungsgemäß durchzuführen. Bei Erledigung vor Klageerhebung ist das Vorverfahren nach verbreiteter Auffassung entbehrlich, weil es seinen Zweck — Selbstkontrolle der Verwaltung und Aufhebung des Verwaltungsakts — nicht mehr erfüllen kann.

2. Klagefrist

Bei Erledigung nach Klageerhebung musste die Frist des § 74 VwGO gewahrt sein; sie bleibt für die umgestellte Klage maßgeblich. Bei Erledigung vor Klageerhebung ist die Anwendung des § 74 VwGO umstritten: Nach verbreiteter Ansicht gilt keine Klagefrist, weil kein aufhebbarer Verwaltungsakt mehr existiert und keine Bestandskraft eintreten kann; das Klagerecht kann jedoch verwirkt werden.

3. Beteiligten- und Prozessfähigkeit, richtiger Klagegegner

Beteiligtenfähigkeit nach § 61 VwGO und Prozessfähigkeit nach § 62 VwGO sind wie bei jeder Klage zu prüfen. Der richtige Klagegegner bestimmt sich nach § 78 VwGO, also grundsätzlich nach dem Rechtsträgerprinzip.

4. Zuständigkeit und allgemeines Rechtsschutzbedürfnis

Sachliche und örtliche Zuständigkeit richten sich nach §§ 45, 52 VwGO. Ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis ist neben dem besonderen Fortsetzungsfeststellungsinteresse regelmäßig nicht gesondert zu erörtern, da dieses es verdrängt.

IV. Begründetheit

Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist begründet, soweit der erledigte Verwaltungsakt rechtswidrig war und den Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt hat. Maßgeblich ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt unmittelbar vor Eintritt des erledigenden Ereignisses. Der Prüfungsaufbau entspricht im Übrigen der Anfechtungsklage.

1. Ermächtigungsgrundlage

Als belastender Verwaltungsakt bedurfte die Maßnahme wegen des Vorbehalts des Gesetzes einer wirksamen und ihrerseits rechtmäßigen Ermächtigungsgrundlage. Diese ist zu benennen und, soweit die Klausur es anlegt, auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen.

2. Formelle Rechtmäßigkeit

Zu prüfen sind die Zuständigkeit der handelnden Behörde, das Verfahren — insbesondere die Anhörung nach § 28 VwVfG — sowie die Form einschließlich der Begründung nach § 39 VwVfG. Verfahrens- und Formfehler können nach § 45 VwVfG geheilt oder nach § 46 VwVfG unbeachtlich sein.

3. Materielle Rechtmäßigkeit

Die tatbestandlichen Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage mussten vorliegen; auf Rechtsfolgenseite ist bei Ermessen die Einhaltung der Grenzen des § 40 VwVfG zu prüfen, gerichtlich überprüfbar nach § 114 S. 1 VwGO auf Ermessensnichtgebrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensfehlgebrauch. Hinzu kommen die Verhältnismäßigkeit, die Bestimmtheit nach § 37 I VwVfG und die richtige Störerauswahl.

4. Rechtsverletzung

Die Rechtswidrigkeit allein genügt nicht: Die verletzte Norm muss zumindest auch dem Schutz der Individualinteressen des Klägers dienen. Bei Eingriffen in die Freiheitsrechte des Adressaten ergibt sich die Rechtsverletzung regelmäßig schon aus Art. 2 I GG (Adressatentheorie).

5. Besonderheit beim erledigten Verpflichtungsbegehren

Bei der Fortsetzungsfeststellungsklage nach erledigtem Verpflichtungsbegehren ist entsprechend § 113 VwGO festzustellen, dass der Kläger einen Anspruch auf Erlass des begehrten Verwaltungsakts hatte oder — bei Ermessen und fehlender Spruchreife — auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, und die Ablehnung ihn in seinen Rechten verletzt hat.

V. Abgrenzung und Entscheidung des Gerichts

Solange der Verwaltungsakt noch Wirkungen entfaltet, bleibt die Anfechtungsklage statthaft; erst der Wegfall der Beschwer eröffnet § 113 I 4 VwGO. Betrifft der Streit nicht die Rechtmäßigkeit eines erledigten Verwaltungsakts, sondern das Bestehen eines Rechtsverhältnisses oder die Rechtmäßigkeit schlicht-hoheitlichen Handelns, ist die allgemeine Feststellungsklage nach § 43 I VwGO einschlägig, deren Subsidiarität nach § 43 II 1 VwGO zu beachten ist. Das Gericht entscheidet durch Urteil und stellt fest, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist; eine Aufhebung kommt mangels Regelungswirkung nicht mehr in Betracht. Erklären beide Beteiligte den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt, wird das Verfahren dagegen eingestellt und nur noch nach § 161 II VwGO über die Kosten entschieden — die Fortsetzungsfeststellungsklage setzt gerade voraus, dass der Kläger an einer Sachentscheidung festhält.

Typische Streitstände

Analogie — Erledigung vor Klageerhebung — § 113 I 4 VwGO analog oder § 43 VwGO?

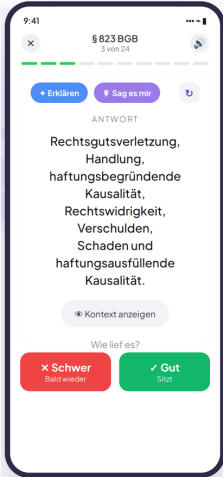
Nach h. M. ist § 113 I 4 VwGO bei Erledigung vor Klageerhebung analog anzuwenden, weil die Interessenlage identisch ist und der Rechtsschutz nicht von Zufälligkeiten des Erledigungszeitpunkts abhängen darf. Die Gegenauffassung hält die allgemeine Feststellungsklage nach § 43 I VwGO für statthaft, da es an einem anhängigen Anfechtungsverfahren fehle, das „fortgesetzt“ werden könnte. Praktische Bedeutung hat der Streit vor allem für Vorverfahren und Klagefrist, die bei § 43 VwGO von vornherein nicht gelten.

Präjudiz — Präjudizinteresse und Bindungswirkung für den Amtshaftungsprozess

Nach der Rechtsprechung des BVerwG scheidet ein Präjudizinteresse grundsätzlich aus, wenn sich der Verwaltungsakt schon vor Klageerhebung erledigt hat: Der Kläger kann die Rechtswidrigkeit dann unmittelbar vor dem Zivilgericht klären lassen, das nach § 17 II 1 GVG umfassend zu entscheiden hat; ein „Rechtsschutz auf Vorrat“ wird abgelehnt. Umstritten ist, wie weit ein stattgebendes Feststellungsurteil das Zivilgericht bindet — die Bindung erfasst jedenfalls nur die Rechtswidrigkeit, nicht Verschulden, Schaden und Kausalität, die das Zivilgericht eigenständig prüft.

Wiederholungsgefahr — Anforderungen an die Wiederholungsgefahr

Die h. M. verlangt eine hinreichend konkrete Gefahr, dass die Behörde in absehbarer Zeit erneut einen gleichartigen Verwaltungsakt gegen denselben Kläger unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Umständen erlassen wird; die abstrakte Möglichkeit oder ein bloßes Interesse an der Klärung einer Rechtsfrage genügt nicht. Streitig ist, wie eng die Vergleichbarkeit der Umstände zu fassen ist — eine großzügigere Ansicht lässt es genügen, dass dieselbe Rechtsfrage sich zwischen den Beteiligten typischerweise erneut stellen wird.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.